Nr.3304/15.10.2026

Aprobat,
Manager,
CLAUDIU ILAȘ

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ DE PRODUSE:
„LAPTOP"

Beneficiar: **MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI**
P-ța. I. Huniade nr.1, Timișoara, cod.300002
Sediul administrativ: Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, cod.300054

1. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE

***Achiziție directă, înconformitate* art.7(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice:** *„Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 900.400 lei."*

Cod CPV: 30213100-6 — Computere portabile;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Valoarea estimată maximă luată în calcul atribuire: **9.090,90 lei**, fără TVA.;

Durata realizării: 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție cu posibilitatea de prelungire prin act adițional;

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Cantitatea estimată a se achiziționa: conform Referatului de necesitate nr. 3614/09.10.2026 și a Notei justificative a valorii contractului de achiziție nr. 3648/12.10.2026.

Valabilitatea ofertei: în procesul de selecție al ofertelor depuse respectiv pe toată durata derulării contractului de achiziție pentru ofertantul declarant câștigător.

Sursa de finanțare: Alocațiile bugetare ale instituției aprobate de ordonatorul principal de credite Consiliul Județean Timiș, prin Hotărârea nr. 127/06.05.2026 privind aprobarea bugetului local al Județului Timiș pe anul 2026, poziția C.

Specificații tehnice: Conform Caietului de sarcini nr. 3615/09.10.2026.

2. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de înaintare **(Formularul 1).**

Se va completa **Formularul 2** - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea achizitiilor publice nr.98/2016.

Se vacompleta **Formularul 3** - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art.

165 si 167 din Legea achiziţiilor publice nr.98/2016.

Se va completa **Formularul 4** - DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 din Legea achizitiilor publice nr.98/2016. Persoanele cu functie de decizie in cadrul institutie implicate in procedura de atribuire: Manager - Caudiu Ilaş, Contabil Şef - Suici Dragoslav.

Propunerea tehnică: Formularul 5

***Notă:* Toate cerinţele din caietul de sarcini sunt considerate minimale şi obligatorii.**

Propunerea financiară: Formular 6: Formularul de ofertă

Ofertele vor fi exprimate obligatoriu în lei fără TVA, şi vor avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.

Achiziţia se va face obligatoriu prin sistemul electronic de achiziţiţii publice SEAP (drept urmare Ofertantul trebuie să fie înscris în acest sistem).

Toate produsele/serviciile/lucrarile se achiziţionează cu plata în lei, în contul TREZORERIE al Ofertantului.

Modul de prezentare şi depunerea ofertei:

Oferta se va depune la sediul administrativ al Autorităţii Contractante din Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timişoara, România cod. 300054;

Oferta trebuie depusă în p lic la sediul autorităţii contractante şi va conţine toate documentele solicitate prin prezentul anunţ, întocmite într-un singur exemplar în original/copie conformă cu originalul introduse într-un plic exterior, închis şi netransparent. Oferta completă (documente de calificare, propunere tehnică şi propunere financiară) şi notificare cu datele de identificare (denumire ofertant, CUI, adresa de e-mail, telefon, persoana de contact) va fi depusă în plic închis la sediul autorităţii contractante. Oferta se va prezenta îndosariată, având toate paginile numerotate şi opisate.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

- *denumirea şi adresa autorităţii contractante:* Muzeul _____, Str. _____, nr. ___, Municipiul Timişoara, judeţul Timiş.

denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a depus oferta **„Laptop"**, denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate, nedeschisă, (dacă este cazul). Plicului i se va ataşa o Scrisoare de înaintare.

Obligatoriu la evaluarea ofertelor se va verifica şi operatorul economic. În acest sens vă rugăm să anexaţi la oferta depusă şi următoarele documente: Certificatul constatator de la ONRC cu privire la asociaţi/acţionari, participarea acestora la capitalul social, pe lângă datele referitoare la sediu şi obiectul principal de activitate, contul de trezorerie şi o copie a CI administrator/acţionar/persoană desemnată (împuternicit) pentru semnarea contractului.

Ofertantul va oferi detalii pentru îndeplinirea fiecărei cerinţe din caietul de sarcini ataşat prezentului anunţ. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică şi financiară.

Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare conform cerinţelor din caietul de sarcini.

De asemenea, ofertantul trebuie să prezinte draftul de contract însuşit.

Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
- NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Lipsa oricărui document solicitat prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă; nu se acceptă completări ale ofertei, riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Pe baza metodei de calcul de mai sus, ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat câştigător.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la factorul de evaluare „Componenta tehnică".

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal la ambii factorii de evaluare, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va solicita reofertare din punct de vedere financiar, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit

Termen limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări:19.10.2026, ora 10:00.
***DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI*: 21.10.2026, ORA 12.00.**
Nu se accepta oferte alternative.

Modalitatea de plata: decontare integrală pe baza e-factura, aprobată de conducerea instituției.

FORMULARE conform Legii achizițiilor publice nr.98/2016.

1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare **-Solicitat** √

2. Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea însituațiile prevăzute la art. 164 **-Solicitat** √

3. Formularul3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 - **Solicitat** √

4. Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile la art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 - **Solicitat** √

5.Formularul 5 –PropunereTehnica-**Solicitat** √

6. Formularul 6 – Formular de ofertă-**Solicitat** √

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Compartimentul Juridic și Achiziții publice - MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI TIMIȘOARA

Adresa postala: str.Martin Luther nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300054, Romania, Tel. +4 0256 491339, Email: muzeul.banatului@yahoo.com, Fax: +4 0256201321.

Întocmit,
Compartimentul
Juridic și Achiziții Publice
Adrian Bacoș

Nr. 3615/03.10.2026

APROB
MANAGER
CLAUDIU ILAȘ

CAIET DE SARCINI

INFORMAȚII GENERALE:

Autoritatea Contractantă și Beneficiarul achiziției este Muzeul Național al Banatului din Timișoara.

Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile Legii Achizițiilor Publice nr. 98/2016.

DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE:

În contextul achiziționării de echipamente și produse care să deservească angajaților Muzeului Național al Banatului, în activitățile cu caracter muzeografic sau în procesul de cercetare științifică, dar și în procesul de evidență primară și inventariere a bunurilor de patrimoniu, este necesară achiziționarea unui laptop cu procesor AMD Ryzen™ 9 9955HX pana la 5.4GHz sau echivalent Intel, 16", F, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, placă video dedicată cu memoria VRAM de minim 8GB.

Laptopul este necesar procesării datelor spațiale (GIS), prelucrării materialului fotografic și video rezultat din ridicările aeriene, redactării raportului de cercetare arheologică, precum și realizării ortofotoplanurilor și a modelelor 3D obținute prin fotogrammetrie, activități care presupun o capacitate de procesare grafică superioară.. Laptopul este necesar în vederea ducerii la bun sfârșit a cercetării arheologice preventive din cadrul proiectului de reabilitare a Bibliotecii Județene Timiș "Sorin Titel"..

Propunerea financiară este de **11.000 lei**, este făcută în lei, și cuprinde TVA. Criteriul de atribuire și selecție va fi raportul calitate – preț.

Nu se admite depunerea de oferte alternative.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Toate instrumentele solicitate mai sus sunt esențiale pentru desfășurarea eficientă a activităților din cadrul fișei postului aferente funcției și postului deținut.

Cod CPV:

- 30213100-6/Computere portabile

CERINȚE PRIVIND ACHIZIȚIA

Nr. Crt.	Cod CPSA	Denumire Produs/serviciu/lucrare	Cantit. U/M	Preț/unitar estimat	Valoare estimată
0	1	2			
1.		Laptop cu procesor AMD Ryzen™ 9 9955HX pana la 5.4GHz sau echivalent Intel, 16'', Full HD+, WUXGA, 165Hz, IPS, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7	1	11.000 lei	11.000 lei
				i	
		TOTAL			**11.000 lei**

MODALITATE DE FACTURARE ȘI DE PLATĂ

Plata se va face prin virament în contul de Trezorerie al operatorului economic. Factura emisă va avea înscrise denumirea, numărul și data încheierii contractului, informații ce vor fi comunicate de achizitor după semnarea contractului. Plata se va efectua conform condițiilor contractuale.

ALTE PRECIZĂRI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt minimal obligatorii și nu absolvă pe ofertanți de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității produselor. În acest sens, orice ofertă înaintată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Muzeograf gr. IA

Bogdan Craiovan

FORMULAR 1

OFERTANT
(denumire/nume)
.....

Inregistrat la sediul autorităţii contractante
Nr. ..... / .....

Scrisoare de înaintare

Către ..... *(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

Ca urmare a invitatiei/anunţului de participare apărut nr. ..... din.....*(zi/lună/an)*, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... *(denumirea contractului de achiziţie publică)*;

Noi.....*(denumirea/numele ofertantului)* vă transmitem alăturat, următoarele:
1. Documentul.....*(tipul, serie/număr, emitent)* privind garanţia pentru participare, în cuantumul de ..... si în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire.
2. Coletul sigilat şi marcatîn mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:
   a) oferta;
   b) documentele care însoţesc oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele .

Data completării.....
Ofertant
(semnătura autorizată)

Cu stimă,

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_____
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din L98/2016

Subsemnatul, reprezentant legal al _____,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art.164 (1) din Legea achizitiilor publice 98/2016, ca nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18^1 -18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in conformitate cu dispozitiile alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezentadeclaraţie este valabilă până la data de _____ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

_____
(semnatura autorizată

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_____

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 si 167 din L98/2016

Subsemnatul(a)..... [*se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică*], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ..... [*se menţionează procedura*] pentru achizitia de ..... [*se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV*], la data de ..... [*se inserează data*], organizată de ..... [*se inserează numele autorităţii contractante*], declar pe proprie răspundere că:

a)se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

da □ nu □

b) si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

da □ nu □

c) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligati

da □ nu □

d) a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

da □ nu □

e) economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

da □ nu □

f) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

da □ nu □

g) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;

da □ nu □

h) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

da □ nu □

i) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

da □ nu □

j) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante;

da □ nu □

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

.....

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art.58,59,60,61,62 si 63 din L98/2016, privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul(a),.....(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant/terţ la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect .....(*denumire procedură),*CPV ....., organizată de Muzeul Banatului Timisoara, ***declar pe proprie răspundere***, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: ***NU mă încadrez*** în nici una din situaţiile prevăzute la:

A. pintre membrii personalului autoritatii contractante nu sunt persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire .

B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de articolele **90** şi **93** din **Legea 161/2003**, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv **art.14 si 15** din OUG **66/2011**.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederi lelegislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Operator economic,

.....

(semnatura autorizata)

FORMULAR 5

Operator economic,

_____

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ (exemplu de prezentare)

Denumirea achiziţiei:

Nr.crt.	Specificaţiile produsului	Conformitate
1		Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici prin indicarea componentei ofertate si precizarea modului in care indeplineste cerintele minimale
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Data :

(numeleşiprenume)_____, *(semnătura şi ştampilă)*, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _____.

(denumire/nume operator economic)

Pagina nr. [... din ...]

ATENTIE:

1. Informaţia inclusă trebuie să permit evaluatorilor o verificare exactă a cerințelor.
2. Oferta trebuie să fie clară si detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între Specificaţiile cerute și specificaţiile oferite.

FORMULAR 6

OPERATORUL ECONOMIC .....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .....
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare/ sa prestam*(se elimina optiunile neaplicabile)* _____,
(denumirea produselor)
pentru suma de _____ (moneda ofertei), *(suma in litere si in cifre)*

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale *(se elimina optiunile neaplicabile)*, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in intervalul de timp prevazut in contract.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____
_____zile, respectiv pana la data de _____, si
(durata in litere si cifre) *(ziua/luna/anul)*
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____
_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele _____.
(denumirea/numele operatorului economic)

.....
(denumirea/numele ofertantului)

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
Nr._____ din data ____/____/2026

1. Părţile contractante

A. MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI, cu sediul în TIMIȘOARA, PIAȚA HUNIADE, NR.1 , JUDEȚUL TIMIȘ, cod fiscal: 2490952, cont Trezorerie: RO 15 TREZ 24 G 670303200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, reprezentată prin Manager, CLAUDIU ILAȘ, în calitate de **achizitor**

şi

B. _____, cu sediul în _____, judeţul _____, telefon: _____, CUI _____; înregistrată la Registrul Comerţului _____ sub nr. _____, cont deschis la Trezoreria _____, cont: _____ reprezentată prin administrator _____, legitimat prin CI seria ____nr. _____, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) ***Contract*** - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)***achizitor şi prestator*** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) ***preţul contractului*** - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)***servicii*** - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)***produse*** - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)***forţa majoră*** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) ***zi*** - zi calendaristică; ***an*** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să furnizeze produsele: _____, conform Caiet de sarcini nr. _____ în perioada convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare produse .

4.3. – (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor, plătibil prestatorului de către achizitor este de _____ **fără TVA.**

(2) Achiziţia se va notifica în sistemul S.I.C.A.P. după semnarea de către părţi a contractului;

(3) Este interzisă cu desăvârşire efectuarea oricărui tip de reparaţie sau intervenţie pentru produsele furnizate, şi care nu este cuprinsă în caietul de sarcini, fără acceptul şi avizarea referatului de către conducerea instituţiei achizitorului.

5. *Durata contractului*

5.1 – Durata prezentului contract este de ___ **zile** de la data semnării contractului, cu posibilitate de prelungire în condiţiile prevăzute de HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

6. *Documentele contractului*

*6.*1 - Documentele contractului sunt *(cel puţin)*:

a) caiet de sarcini nr. _____– anexa I;

b) oferta furnizorului nr. _____- anexa II;

c) raportul procedurii nr. _____ – anexa III.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate, dupa cum rezulta din nota de constatare şi oferta depusă, documente constituite anexă la prezentul contract.

7.2- Prestatorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta, anexă la contract.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate.

8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la data recepţionării produselor de către comisia de recepţie.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % / zi întârziere din preţul contractului.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% / zi intarziere din plata neefectuată.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului

10.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta prezentata.

(2) Furnizorul are obligaţia să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele umane, materialele, transportul, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea contractului.

10.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor şi instalarea acestora în conformitate cu documentele de achiziţie şi oferta prezentată. Totodată, este răspunzător atât de

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului

11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

12. Recepţie şi verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe furnizarea produsului de la data semnării prezentului contract.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de furnizarea produsului şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii furnizării produsului.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produsului sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectătermenele stabilite, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

14. Ajustarea preţului contractului

14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15. Forţa majoră

15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

15.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

16. Soluţionarea litigiilor

16.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

17. Limba care guvernează contractul

17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări

18.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

19. Legea aplicabilă contractului

19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi, .../...../2026, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

_____

Furnizor,
Administrator/Director/Împuternicit